ANALISTA
DIREITO PENAL
SILVIO MACIEL
AULA 2

ROTEIRO DE AULA

Sumário
Tema aplicação de lei penal

9. Conflito aparente de normas

10. Analogia

11. Classificação da Lei Penal

    11.1 Normas penais em branco:

Tema: **Teoria do crime (art. 13 a 28 do CP)**

1- Conceito de crime

    1.1. - Critério legal

2. Sujeitos do Crime

Tema: **FATO TÍPICO**

1. Elementos do fato típico

2- Conduta (elementos do fato típico)

(retomando, dentro do tema aplicação de lei penal)

9. Conflito aparente de normas (continuando)

e) Princípios para a solução do conflito aparente de normas

O conflito entre as normas concomitantemente vigentes é resolvido pela aplicação de quatro princípios criados pela doutrina e pela jurisprudência:

1º - *Princípio da especialidade (aula 1)*

2º - *Princípio da subsidiariedade (aula 1)*

3º - *Princípio da consunção ou da absorção*

O fato mais grave e mais amplo absorve o fato menos grave e menos amplo (ou os fatos menos graves e menos amplos) que constituem preparação, execução ou exaurimento do fato mais grave. Consequentemente a lei que tipifica o fato mais grave prevalece sobre a lei que tipifica o fato menos grave.

A lei consuntiva prevalece sobre a lei consumida. Existem entre ambas uma relação de continente e conteúdo.

A comparação não é entre as leis e sim entre os fatos, sobrando apenas a aplicação da norma que regula o fato mais grave. Por exemplo o fato consumado absorve o fato tentado, o delito de dano absorve o de perigo.

É necessário um nexo de dependência entre os fatos, pois se eles são absolutamente independentes entre si haverá concurso material de crimes.

No princípio da subsidiariedade comparam se às leis para saber qual é aplicável. No princípio da consunção comparam se os fatos para verificar qual é o mais grave sendo mera consequência lógica a aplicação da lei que o tipifica.

Além disso nos princípios da especialidade da subsidiariedade há um só fato enquanto no princípio da consunção há dois ou mais fatos.

a) Hipóteses de incidência do princípio da consunção

1 – Crime complexo (ou crime composto)

É o crime que decorre da fusão de dois ou mais crimes que passam a funcionar como elementares ou circunstâncias dele.

Existe um entendimento de que o crime complexo na verdade é uma hipótese de concurso de crimes tipificado em um único dispositivo por escolha do legislador.

Seja como for, o tipo complexo prevalece sobre os tipos simples.

2 – *Crime progressivo*

O agente, desde o início, pretende determinado resultado mais grave, mas para alcançá-lo necessita praticar atos menos graves que apesar de típicos ficam absorvidos pelo crime-fim. Esses atos mais brandos que ficam absorvidos pelo crime enfim são denominados crimes de ação de passagem. Em suma, desde o início o crime mais grave é desejado pelo agente (unidade de elemento subjetivo)

3 – *Progressão criminosa*

O agente inicialmente pretendo determinado resultado e depois de alcançá-lo altera o dolo e passar a pretender outro resultado que inicialmente não era pretendido. Há uma alteração do dolo com pluralidade de elementos subjetivos ou pluralidade de desígnios.

Cada uma das condutas corresponde a uma vontade autônoma. A punição, entretanto, será do ato final (mais grave).

4 – *Fatos impuníveis*

Os fatos impuníveis podem ser anteriores, simultâneos ou posteriores (impunível).

Esses fatos só podem ficar absorvidos quando forem menos graves do que o fato principal. Obs.: o STJ excepcional essa regra na súmula 17 que dispõe que o falso fica absorvido pelo estelionato quando neles se exaure. a doutrina crítica essa súmula por considerá-la violadora do princípio da consunção ou da absorção, mesmo porque trata-se de crimes que tutelam bens jurídicos diferentes de tal forma que um não pode absorver o outro.

Os atos anteriores impuníveis ou atos prévios ou preliminares impuníveis são aqueles que funcionam como meio de execução do fato principal. Por exemplo, o crime de dano é ato prévio impunível no delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

O *ante factum* impunível não se confunde com o crime progressivo. Neste o ato menos grave deve obrigatoriamente ser praticado para se alcançar o ato mais grave. Por exemplo, é impossível matar sem antes ferir. No *ante factum* impunível o fato menos grave não é necessário para o alcance do resultado mais grave. Por exemplo, é possível ao ladrão furtar sem danificar o obstáculo.

Os atos concomitantes ou simultâneos impuníveis são aqueles praticados no mesmo momento em que se executa o fato principal. Por exemplo, o constrangimento ilegal praticado durante a execução da extorsão.

E os fatos posteriores não puníveis são aqueles nos quais o agente pratica nova ofensa contra o mesmo bem jurídico (exaurimento). Por exemplo, a venda da coisa subtraída.

4º - *Princípio da alternatividade*

A alternatividade ocorre quando o mesmo tipo penal descreve várias condutas – vários fatos – como modalidades ou figuras da mesma infração penal. São os chamados tipos mistos alternativos, de ação múltipla ou de conteúdo variado.

Não se trata de um conflito entre normas, mas um conflito interno na própria norma.

Por isso mesmo grande parcela da doutrina não aceita esse princípio dentre os princípios de solução dos conflitos aparente de normas.

Além disso, grande parte da doutrina diz que esse princípio nada mais é do que o princípio da consunção com uma nomenclatura diferente.

E falta nesse caso o requisito essencial para a ocorrência do conflito aparente de normas que é a existência de duas ou mais normas simultaneamente vigentes.

Pelo princípio da alternatividade se o agente, no mesmo contexto fático, praticar diversas condutas descritas no mesmo tipo penal, deve responder por apenas uma delas ficando absorvidas nas demais.

Bloco 2

10. Analogia

Obs. Trata-se de regular um caso não regulado por lei através de um outro caso, semelhante, regulado por lei

Obs. a analogia só cabe quando há uma lacuna involuntária da lei

A analogia, também conhecida como integração analógica ou suplemento analógico, não é fonte do direito, mas apenas mecanismo de integração ou colmatação do ordenamento jurídico.

Em razão do princípio da reserva legal não é possível o uso da analogia no caso de normas incriminadoras.

A doutrina aponta as seguintes espécies de analogia

a) Analogia *in malam partem:* é vedada no nosso ordenamento jurídico em razão do princípio da reserva legal.

b) Analogia *in bonam partem:* É a aplicação de uma lei favorável ao réu que regula caso semelhante para o qual não existe lei incidente. É admitida no nosso sistema jurídico.

c) Analogia legal: É aquela na qual se aplica há um caso não regulado por lei uma outra lei que regula casos semelhante

d) Analogia jurídica: é aquela na qual se aplica a um caso não regulado em lei um princípio geral de direito.

Não cabe analogia nos casos de silêncio eloquente da lei, que ocorre quando o legislador propositalmente deixa de incluir determinada situação no âmbito da norma.

Também não pode o juiz afastar uma norma vigente para aplicar em lugar dela outra norma que ele reputa melhor. Não pode o legislador se substituir na função do legislador.

11. Classificação da Lei Penal

A doutrina classifica as leis penais da seguinte forma:

a) Incriminadoras: definem as infrações penais e cominam as respectivas penas

b) Não incriminadoras. Subdividem-se em:

b.1.) Permissivas: definem as excludente de ilicitude (ex. art. 23)

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - em estado de necessidade; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - em legítima defesa; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (Vide ADPF 779)

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

b.2.) Exculpantes: Definem as excludentes de culpabilidade ou a impunidade de determinados crimes (ex. art. 20)

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

b.3.) Interpretativas: esclarecem o significado de outras leis penais (ex. art. 327)

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

b.4.) De aplicação (finais ou complementares): Definem o campo de validade das leis incriminadoras. por exemplo os artigos 2º e 5º do CP.

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

§ 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

b.5.) Diretivas: estabelecem os princípios. Por exemplo, art. 1º do CP.

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

b.6.) Integrativas ou de extensão: são as que permitem a tipicidade da conduta nos casos de crimes omissivos impróprios, tentativa e participação

c) Completas ou perfeitas: apresentam todos os elementos da conduta criminosa

d) Incompletas ou imperfeitas: que necessitam de complementação por uma outra norma jurídica (normas penais em branco) ou que precisam ser complementadas por decisão judicial (tipos penais abertos).

11.1 Normas penais em branco:

A norma penal em branco também denominada de norma penal cega ou aberta é aquela que depende de complementação por outra norma jurídica (outra lei ou outro ato normativo ou administrativo).

tráfico de droga como ex de norma penal em branco (o complemento está em portaria)

São divididas em:

a) Lei penal em branco em sentido lato ou homogênea: o complemento tem a mesma natureza jurídica da lei penal e provendo o mesmo órgão que a elaborou. Pode ser homovitelina (quando o complemento está no mesmo diploma legislativo da lei em branco) ou heterovitelina (quando a norma em branco e o complemento estão em diplomas legislativos diferentes).

b) Lei penal em branco em sentido estrito ou heterogênea: quando o complemento tem natureza jurídica diversa e emana de órgão distinto daquele que elaborou a lei penal incriminadora.

c) Lei penal em branco e inversa ou ao avesso: A pena tem de ser complementada por outra norma penal. o preceito primário é completo, mas o preceito secundário é incompleto. (genocídio como exemplo)

d) Lei penal em branco de fundo constitucional: O complemento está numa norma constitucional. por exemplo o crime de abandono intelectual (art. 246 do CP) é complementado pelo artigo 208 , I, da CF que define o conceito de instrução primária. outro exemplo é o homicídio qualificado contra integrantes dos órgãos de segurança pública que estão definidos nos artigos 142 e 144 da Constituição.

e) Lei penal em branco ao quadrado: é aquela cujo complemento também depende de uma complementação. Por exemplo muitos tipos penais ambientais trazem conceitos como “Floresta de preservação permanente“, cujo conceito está em uma outra lei que estabelece a regulamentação por um ato do Poder Executivo.

Pergunta: Como a competência para legislar em matéria penal é privativa da União (art. 22, I, CF), o complemento da norma penal pode advir de outros órgãos legislativos ou administrativos?

A doutrina diz que isso é possível desde que o complemento não aumente o âmbito de incidência da norma.

Teoria do crime (art. 13 a 28 do CP)

Fato típico

1- Conceito de crime

- Aspecto formal
  - Crime é conduta/comportamento que se amolda/ajusta/encaixa ao tipo penal e se sujeita à respectiva sanção penal
  - Sob o aspecto formal, crime é conduta que se amolda ao modelo legal, sujeita a sanção penal.

- Aspecto material
  - Crime é uma ação ou omissão humana que causa lesão ou perigo de lesão a um bem fundamental da coletividade (um bem jurídico)
  - Sob o aspecto material ou substancial, crime é toda ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo relevante um bem jurídico penalmente tutelado.

- Aspecto analítico (dogmático)
  - Analisa o crime a partir de seus elementos estruturais
  - Sob o aspecto analítico ou dogmático (alguns denominam esse critério formal), o crime é analisado a partir dos seus elementos. E aqui não há consenso na doutrina sobre quais são os elementos do crime
  - Quais são os elementos do crime?
    - Corrente bipartida (divide o crime em dois elementos):

      -Fato típico

      -Ilicitude

      -Veja que a culpabilidade não integra o conceito de crime, atuando apenas como pressuposto para aplicação da pena

    - Corrente tripartida:

      -Fato típico

      -Ilicitude

      -Culpabilidade

      -Veja que a culpabilidade continua como pressuposto para aplicação da pena, mas também é elemento do crime (integra o crime)

    - NO BRASIL SE ADOTA A CORRENTE TRIPARTIDA

Atenção: quem adota a teoria tripartida não é necessariamente clássico. Pode adotar a teoria finalista ou a teoria clássica ou causal da conduta. A diferença principal entre os finalistas e os causa listas é na localização do dólar da culpa e não em um sistema bipartido tripartido de estrutura do crime.

Bloco 3

1.1. - Critério legal

Alguns autores ainda mencionam o critério legal que na verdade se aproxima muito do critério formal.

De acordo com esse critério o conceito de crime é fornecido pelo legislador.

O CP não contém a definição do que é crime, mas a LICP possui dispositivo que diferencia crime de contravenção penal (art. 1º) (critério dicotômico)

Art. 1º: *"Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente*.

Como se vê, não existe diferença ontológica entre crime e contravenção. A diferença não é de qualidade (ambos são ilícitos penais), mas de quantidade (o crime é infração mais grave do que a contravenção).

Por isso existem várias diferenças legais – diferenças de tratamento dado pela lei – entre crimes e contravenções.

CRIME (DELITO)	CONTRAVENÇÃO PENAL
1 – Existe extraterritorialidade da lei penal (art. 7º CP)	2 – Não existe extraterritorialidade da lei penal (art. 2º LCP)
2 – A tentativa é punível (art. 14 CP)	2 – A tentativa não é punível (art. 4º LCP)
3 – O elemento subjetivo é o dolo ou a culpa	3 – Basta a ação ou omissão voluntária (art. 3º LCP)
4 – Aplicam se as figuras do erro de tipo e do erro de proibição	4 – Aplica se apenas a ignorância ou a errada compreensão da lei escusável (art. 8º da LCP)
5 – O tempo máximo de cumprimento de pena é de 40 anos (art. 75 do CP)	5 – O tempo máximo de cumprimento de pena é de 5 anos
6 – O período de prova do sursis varia de 2 a 4 anos excepcionalmente 6 anos (art. 77 CP)	6 - O período de prova do sursis é de 1 a 3 anos (art. 11 LCP)
7 – O prazo mínimo de medidas de segurança é de 1 a 3 anos (art. 97, §1º CP)	7 – O prazo mínimo de medida de segurança de 6 meses (art. 16 LCP)
8 - Os crimes podem ser apurados por quaisquer das 3 espécies de ação penal	8 – As Contravenções só podem ser apuradas por ação pública incondicionada , inclusive a contravenção de vias de fato (art. 17 LCP)

obs. Portanto, a diferença entre crime e contravenção está na pena (reclusão/detenção ou prisão simples e multa)

2. Sujeitos do Crime

a) Sujeito ativo

O sujeito ativo do crime só pode ser pessoa física ou jurídica, estando excluídos os animais, apesar de reminiscências históricas.

Atualmente a pessoa jurídica somente pode ser sujeito ativo de delitos ambientais (embora exista posicionamento minoritário de que ela não pode ser sujeito ativo).

ACF prevê a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica também nos crimes econômicos e financeiros e contra a economia popular, mas esse dispositivo constitucional ainda não foi regulamentado por legislação ordinária.

b) Sujeito passivo

- Constante (formal; genérico; geral; mediato; indireto): Estado (o crime é a violação da lei do Estado)

- Eventual (material; direito; imediato): PJ ou PF titular do bem jurídico atingido

- obs. prejudicados: são os terceiros prejudicados pelo crime (ex. pai de família morto em homicídio; sujeito passivo é o pai de família; prejudicados são os dependentes desse pai de família)

- Dupla subjetividade passiva: atinge dois ou mais sujeitos (ex. roubo de um supermercado; a arma é apontada para a caixa do supermercado; as vítimas são a caixa e o mercado

- Incapazes; entes sem personalidades; recém-nascido: podem ser vítimas de crime (ex. crimes contra a família; porte de drogas - a vítima é a coletividade)

- Não podem ser vítimas: os mortos (ex. calúnia contra o morto - vítima é a família; vilipêndio de cadáver - coletividade)

- Animais: objeto material do crime

- Sujeito ativo e passivo do crime de forma simultânea: não é possível; princípio da alteridade (não se pratica crime contra si)

FATO TÍPICO

1. Elementos do fato típico

- Conduta que provoca um
- Resultado e entre ambos existe um
- Nexo de causalidade, possuindo, ainda,
- Tipicidade
- Na falta de qualquer desses elementos não há fato típico; e sem fato típico não há crime

2- Conduta (elementos do fato típico)

- Causas excludentes de conduta
  - Não existe crime sem conduta. O direito penal não pune os chamados delitos de mera suspeita
  - E toda conduta exige vontade (elemento volitivo) e consciência (elemento intelectivo)
  - Assim, não há conduta criminosa nas seguintes hipóteses:

  a) caso fortuito e força maior;

  b) coação física irresistível (atenção: a coação moral irresistível exclui a culpabilidade, e não a conduta);

  c) atos reflexos

  d) atos inconscientes

  - caso fortuito/força maior
    - ex. carro zero, acaba de sair da concessionária, o freio falha e o motorista mata um pedestre
    - caso fortuito
    - não há conduta

  - coação física irresistível
    - alguém pratica conduta sobre o coagido
    - atenção: a coação moral irresistível exclui a culpabilidade, mas não a conduta

  - atos reflexos
    - ex. pessoa atinge outra ao se assustar

  - atos inconscientes
    - ex. sonâmbulo agride alguém durante a crise

- Nesses 4 casos não há conduta, visto ausência de vontade ou pela ausência de consciência ou ambos no comportamento da pessoa

➢ obs. abaixo serão abordados conceitos conforme as variadas teorias da conduta

➢ Conceito para a teoria naturalista/causalista/causal

- Conduta é o mero movimento ou abstenção (omissão) corpórea que no plano físico produz/provoca o resultado
- Verificado conforme as leis naturais de causa e efeito
- Se o comportamento causar o resultado será conduta
- Não importa a intenção do agente, ou seja, dolo e culpa não fazem parte da conduta (são analisados na culpabilidade)
- Mero reflexo já pode ser considerado conduta, ainda que sem qualquer intenção
- Ex. um suicida pula na frente do carro. Para essa teoria o motorista, que estava dirigindo corretamente, praticou crime de homicídio. Quanto à responsabilidade, se analisa a culpa.

Bloco 4

➢ Conceito para a teoria finalista da ação

- Criada por Weltzel
- Critica a teoria causalista (contesta o "dogma da causalidade")
- Para essa teoria não existe conduta sem finalidade, já que o ser humano conhece as causas e efeitos de determinado comportamento (ex. sabe-se que o tiro mata, que a chuva molha, que a faca corta, que o soco lesiona, entre outros exemplos)
- Já que o ser humano é capaz de prever essas consequências, não existe conduta sem finalidade
- Não há como separar o dolo e a culpa da conduta (estão na conduta e não na culpabilidade)
- Conduta é comportamento/movimento voluntário e consciente dirigido a uma finalidade e que provoca resultado
- **Essa é a teoria adotada no código penal**
- Para essa teoria, o motorista do exemplo acima não praticou conduta criminosa (não tinha vontade para essa finalidade de atropelar e matar; não havia dolo ou culpa)
- obs. teoria cibernética: baseada no domínio da vontade; nos crimes culposos há a vontade do agente e seu comportamento é dirigido para a prática da conduta, mas o resultado é involuntário

➢ Conceito para a teoria social da ação

- Conduta é todo comportamento que provoca resultado socialmente relevante
- A relevância social do comportamento é um elemento da conduta
- Se a conduta não tem relevância social, não pode ser classificada como conduta criminosa

- Ex. jogo do bicho, para essa teoria, é comportamento sem relevância social e, portanto, não configura crime

➢ Conceito para as teorias funcionais/funcionalistas

- Elementos do crime devem ser analisados de acordo com a função do direito penal
- A função do direito penal irá determinar o que é conduta
- Funcionalismo racional teleológico (Roxin)
  - ▪ Função do direito penal é a proteção de bens jurídicos relevantes para a sociedade
  - ▪ Comportamento somente configura conduta criminosa se causar lesão ou perigo relevante a um bem jurídico fundamental
  - ▪ ex. indivíduo que subtrai uma bala de 50 centavos de um hipermercado; não é conduta criminosa, pois 50 centavos é irrelevante para um hipermercado

- Funcionalismo sistêmico (Jakobs)
  - ▪ A função do direito penal é proteger o sistema jurídico; manter o império e o respeito às normas jurídicas
  - ▪ Estimular as pessoas a não praticarem comportamentos socialmente indesejáveis
  - ▪ ex. indivíduo que subtrai uma bala de 50 centavos de um hipermercado; deve ser punido por ter infringido a norma jurídica

➢ Formas de conduta

- Conduta pode ser praticada com dolo ou culpa
- Conduta pode ser praticada por ação ou omissão
- Portanto, existem: Crime doloso; crime culposo; crime comissivo (por ação); crime omissivo (omissão)
- Conduta dolosa (crime doloso)
  - ▪ O dolo, na teoria finalista (adotada majoritariamente no Brasil), integra a conduta e, portanto, o fato típico. Por isso, é denominado elemento subjetivo implícito do tipo. O dolo está necessariamente presente em todo delito doloso.
  - ▪ Dolo: conforme a teoria finalista é a vontade consciente de praticar a conduta típica e provocar o resultado
  - ▪ Elemento do dolo:

    -Vontade (elemento volitivo)

    -Consciência (elemento intelectivo)

  - ▪ Teorias do dolo (para a definição de dolo):

    -Teoria da vontade:

    - ❖ Só há dolo quando o agente quer causar o resultado
    - ❖ Conduta direcionada especificamente para causar o resultado
    - ❖ Ex. atirou com a vontade de matar

- Essa teoria restringe a noção de dolo

-Teoria da representação:

- Amplia a noção de dolo
- Há dolo sempre que o agente prevê a possibilidade do resultado e mesmo assim prossegue praticando a conduta
- O simples fato de o agente prever o resultado já é dolo
- Essa teoria possui um defeito: confunde dolo eventual e culpa consciente
- O mesmo conceito de dolo, dessa teoria, serve, também, para a culpa consciente

-Teoria do consentimento ou assentimento

- É uma correção da teoria da representação
- Há dolo sempre que o agente prevê o resultado e mesmo assim prossegue praticando essa conduta, aceitando o risco do resultado

-Veja a diferença entre a teoria da representação e do consentimento: para a primeira basta a previsão do resultado, enquanto para a segunda deve também aceitar o risco do resultado, além da previsão

-O Código Penal adota as teorias: da vontade e do consentimento

-Art. 18 do CP: "Art. 18 - Diz-se o crime: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;

-"quis o resultado" – teoria da vontade

-"ou assumiu o risco" – teoria do consentimento

- Espécies de dolo (Classificação doutrinária do dolo)

-Dolo determinado e dolo indeterminado

- Dolo determinado ou dolo direto ou intencional ou de 1º grau – quando o agente quer causar o resultado
- Dolo indireto ou indeterminado –a conduta não busca resultado específico; se divide em dolo alternativo e dolo eventual:
  a) no dolo alternativo quer causar um ou outro resultado; qualquer resultado que acontecer o agente estará satisfeito (ex. atirar e acertar, matando ou lesionando, o agente estará satisfeito)
  b) no dolo eventual o agente não quer nenhum resultado, mas prevê a possibilidade do resultado acontecer e aceita esse risco

-Dolo de dano ou de lesão e dolo de perigo:

- dolo de dano- agente quer causar uma efetiva lesão ao bem jurídico; ex. homicídio

- ❖ dolo de perigo: agente quer ou dispõe o bem jurídico ao perigo; ex. embriaguez ao volante

-Dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau

- ❖ Primeiro grau- é o dolo direto ou determinado
- ❖ Segundo grau- são os efeitos colaterais do delito; abrange as consequências inevitáveis decorrentes do meio escolhido pelo criminoso para executar o crime
- ❖ (ex. de dolo de segundo grau: ativista político quer matar deputado; escolhe matar explodindo o automóvel oficial –meio de execução-; para isso precisa matar o motorista do veículo e destruir o veículo; Portanto a morte do motorista e a destruição do veículo são consequências inevitáveis do meio de execução escolhido para matar o deputado; nesse caso o ativista irá responder pelo homicídio contra o deputado por dolo de primeiro grau; homicídio do motorista e dano ao patrimônio público com dolo de segundo grau)

-Dolo natural e dolo normativo

- ❖ Dolo natural-
  a) adotado pela teoria finalista;
  b) está na conduta;
  c) composto por dois elementos naturais: consciência e vontade

- ❖ Dolo normativo –
  a) adotado pela teoria causalista
  b) está na culpabilidade
  c) composto de três elementos: consciência, vontade e consciência da ilicitude (esse último é elemento normativo do dolo; possibilidade de saber que a conduta é proibida)

Bloco 5

- Dolo de propósito ou refletido:
  - ❖ Crime premeditado

- Dolo de ímpeto ou repentino:
  - ❖ Crime que não foi pensado com antecedência

-Dolo genérico:

- ❖ Mera intenção de praticar a conduta do tipo; ex. matar alguém
- ❖ Não importa a finalidade específica

-Dolo específico

- ❖ Vontade de praticar a conduta do tipo, acrescida de finalidade específica também prevista no tipo penal incriminador
- ❖ ex. art. 319 do CP –prevaricação
- ❖ Deixar de praticar ato de ofício com o fim de satisfazer o sentimento ou interesse pessoal (uma das condutas da prevaricação; veja que exige a finalidade de satisfazer o sentimento ou interesse pessoal)
- ❖ ex. um analista deixa de intimar as testemunhas de um processo, conforme ordem do juiz; não há prevaricação; se deixar de intimar essas testemunhas por ser amigo de uma das partes ou por ter interesse no processo, passar a existir o crime
- ❖ Trata-se de elemento subjetivo do tipo

- Dolo presumido ou dolo "in re ipsa":

- ❖ Não existe no Brasil
- ❖ Presunção de inocência
- ❖ Dolo deve ser provado pela acusação no processo penal

-É possível adotar o dolo presumido no direito penal brasileiro?

- ❖ R- **NÃO**, visto a presunção de inocência (e não de culpa/crime); dolo deve ser comprovado
- ❖ Não existe responsabilidade penal objetiva: sem dolo ou culpa (deve ser provado)
- ❖ Em nenhum caso é permitido

- Conduta culposa (crime culposo) – art. 18, II do CP

"Art. 18 - Diz-se o crime

[...]

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia

Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. "

▪ **Conceito**: a culpa é uma conduta voluntária e consciente que causa um resultado involuntário, mas que era previsto ou pelo menos previsível e podia ser evitado se o infrator adotasse as cautelas devidas.

▪ Diz-se que a culpa é o elemento normativo da conduta porque sua análise depende de um juízo de valor no caso concreto.

▪ Atenção: conforme vimos acima, no crime culposo também há vontade de praticar a conduta, embora não haja vontade de produzir o resultado.

▪ Desse conceito se extraem os elementos do crime culposo:

A) Conduta (voluntária e consciente): a vontade é de praticar a conduta e não de causar o resultado (que é involuntário).

B) Resultado involuntário:

C) Nexo de causalidade.

D) Quebra do dever objetivo de cuidado

E) Previsibilidade objetiva: considera-se a capacidade de previsão de uma pessoa mediana (comum), sem se considerar as condições pessoais do agente.

F) Tipicidade

-Conduta consciente e voluntária

- ❖ A vontade é de praticar a conduta e não de causar o resultado (que é involuntário).
- ❖ Veja que o resultado que é involuntário, não a conduta
- ❖ No crime doloso o agente quer praticar a conduta e quer o resultado; enquanto no culposo quer praticar a conduta, mas NÃO quer causar resultado
- ❖ No crime culposo a conduta também é por querer, mas o resultado não (veja que a teoria finalista continua com aplicabilidade, "teoria cibernética da conduta", já que a conduta tem uma finalidade mesmo nos crimes culposos)
- ❖ Ex. indivíduo trafega à 180 km/h em uma rodovia que o limite é 110 km/h. Portanto está dirigindo imprudentemente de forma consciente e voluntária (quer dirigir com excesso de velocidade, querendo exceder a velocidade). Caso perca o controle e mate alguém, o resultado será involuntário.
- ❖ obs. é possível crime culposo por omissão: ex. negligência

-Resultado involuntário

- ❖ Em regra, todo crime culposo tem resultado naturalístico
- ❖ Excepcionalmente é possível crime culposo apenas com resultado jurídico – ex. art. 13, caput, do Estatuto do desarmamento: Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade:
  Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

-Nexo de causalidade

- ❖ Entre a conduta voluntária e o resultado involuntário

-Quebra do dever de cuidado objetivo

- ❖ É "objetivo" visto ser um cuidado exigido de todas as pessoas indistintamente

❖ obs. para analisar a culpa não se leva em consideração as condições pessoais do agente, pois a culpa está relacionada ao fato típico e não ao agente (diferente da culpabilidade: esta é relacionada com o agente)

❖ Ex. não dirigir em excesso de velocidade é exigido de qualquer motorista, independentemente de qualquer elemento pessoal (escolaridade, experiência, dentre outros exemplos)

❖ Pode ocorrer de três maneiras:

a) Imprudência – é o agir descuidado (ação); ex. trafegar em excesso de velocidade

b) Negligência – é omissão; não adotar as cautelas necessárias; ex. não retirar a criança de perto do fogão aceso

c) Imperícia- é a falta de aptidão ou conhecimento para uma arte, atividade ou profissão; culpa profissional

Obs. Qual a diferença entre culpa (imperícia) e erro profissional?

R- Na imperícia, a culpa é do agente (o agente não detém conhecimento suficiente para atuar naquele ofício- crime culposo); no erro profissional, a culpa é da ciência (a ciência não está suficientemente desenvolvida para possibilitar o resultado satisfatório; o profissional segue os protocolos da profissão, mas a ciência é falha- não há crime culposo; fato atípico)

ex. médico utiliza técnica cirúrgica nova que ele não domina; acaba errando e matando o paciente; isso é imperícia

ex. Médico utiliza uma técnica para cessa hemorragia; mas devido ao alto nível de hemorragia, a técnica não é suficiente e o paciente morre; é erro profissional

- Veja que se trata de erro inevitável

Imperícia	Erro profissional
O agente não possui conhecimento suficiente para a profissão, arte ou ofício e, por isso, a executa de forma equivocada (a culpa é do agente). Configura fato típico – crime culposo. Ex.: o médico utiliza uma técnica de cirurgia plástica que ele não domina e fere o paciente.	O agente segue todos os procedimentos e regras recomendados, mas chega a resultado errado por falha dessas próprias regras (a culpa é da ciência). É fato atípico porque não há culpa do agente. Ex.: o médico observa todos os procedimentos cirúrgicos recomendados pelos protocolos médicos, mas não salva o paciente porque a técnica é ineficaz, embora seja a mais moderna no estágio atual da medicina.

-Previsibilidade objetiva

❖ Leva-se em conta a capacidade de previsão da pessoa comum (mediana/padrão)

❖ Não importam as condições pessoais do agente

-Tipicidade

❖ Só há crime culposo se a lei prevê a forma culposa do crime

❖ Nem todo crime admite a forma culposa

❖ Excepcionalidade do tipo culposo (art. 18, p.u., do CP)

- ❖ Os tipos penais culposos, em regra, são abertos (com redação genérica – sendo complementado pelo magistrado, já que o legislador não tem como prever todo tipo de ação culposa), mas não são inconstitucionais, ou seja, não ferem o princípio da taxatividade.

-Observe que nos elementos acima, fala-se sempre em "objetiva": a culpa está relacionada ao crime e não ao agente (vale para todos os agentes, não se considerando condições pessoais do agente para analisar a culpa)

-Obs. a culpabilidade, sim, leva em conta essas condições do agente

- Espécies de culpa

-Culpa inconsciente (culpa sem previsão)

- ❖ O agente não previu o resultado que, entretanto, era previsível para uma pessoa comum
- ❖ O resultado possui previsibilidade objetiva

-Culpa consciente (culpa com previsão)

- ❖ O agente prevê o resultado, mas supõe que o resultado não acontecerá (não assume o risco; não aceita o resultado)
- ❖ Não existe previsibilidade, mas, sim, efetiva previsão